

1500910-10.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que as drogas se destinavam à traficância.

14.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. O réu guardava quase 200 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500910-10.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500910-10.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2102747/2022 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 24303184 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2102747 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

WADNEY DOS SANTOS MENESES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de WADNEY DOS SANTOS MENESES, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que o réu, no dia 13 de abril de 2022, às 10h:30min, na Avenida Fortunato Camargo, nº 200, Cidade São Pedro, Santana de Parnaíba-SP, trazia consigo e guardava, para fins de mercancia ilícita, 195 porções de cocaína, com massa líquida de 123,1 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de um caderno contendo anotações referentes ao tráfico e dois telefones celulares.

1.1.) Segundo a denúncia, Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina

quando desconfiaram da conduta de WADNEY, que transitava em via pública e aparentou nervosismo diante da aproximação da viatura.

1.2.) Realizada a abordagem, em busca pessoal foram localizados com WADNEY dois aparelhos celulares, uma chave de residência e 15 (quinze) porções de cocaína. Inicialmente o denunciado declarou que as drogas seriam para o seu consumo pessoal, no entanto, após ser novamente questionado pelos Policiais, WADNEY acabou confessando que os entorpecentes se destinavam ao comércio ilegal, bem como que havia mais drogas em sua residência.

1.3.) Mediante a expressa autorização do denunciado foram realizadas diligências em sua residência, sendo identificados em seu quarto, embaixo da cama, mais entorpecentes idênticos àqueles que WADNEY trazia consigo no momento em que foi abordado.

1.4.) No guarda-roupas de WADNEY ainda foi identificado um caderno contendo anotações referentes ao tráfico.

1.5.) Assim, estaria o réu incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06.

2.) Constam dos autos o inquérito policial (fls. 05/76), composto pelo boletim de ocorrência, pelos termos de depoimento e interrogatório, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação.

2.1.) O laudo Toxicológico definitivo foi acostado às fls. 101/103, quando restou confirmado que a substância apreendida tratava-se de cocaína.

3.) O réu foi notificado, seguiu-se defesa preliminar e houve recebimento da denúncia (fls. 122, 127/133 e 142/144 respectivamente).

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes (fls. 131/136).

5.) Interrogado o réu negou a prática delitiva. Narrou que, quando saiu da cadeia, 06/12/2021, não queria saber de crime, mas, contraiu uma dívida de drogas e passou a receber ameaças. Então, sujeitou-se a "não traficar, somente guardar" (sic), pelo que diminuiriam a sua dívida. Quando foi abordado, estava só com a chave de sua residência, não estava com drogas, nem RG. Dificultou o ingresso em sua residência, pois, lá havia "100 pino e 95 a vácuo" (sic), que estavam no guarda-roupas, não sob a cama. Possuía dois celulares, mas, quando foi abordado, havia um só; o outro estava guardado, à espera de manutenção. Os R\$ 15.000,00 de dívida foram decorrentes do uso de drogas, uma nova espécie, chamada "K4".

6.) O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia. Pediu, na dosimetria, aumento da pena pela quantidade de drogas e maus antecedentes, já tendo sido condenado por dois crimes dolosos, a segunda sendo utilizada na segunda etapa pela reincidência. No mais, pediu afastamento de eventual tese de coação moral irresistível, por falta de provas. Ainda, fixação do regime fechado.

7.) A defesa, por sua vez, pediu a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas; bem como absolvição por insuficiência do conjunto probatório. Ainda, incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado e da confissão espontânea, além da aplicação da menor pena e responder em liberdade.

É o relatório.
Fundamento.

8.) A ação é procedente.

9.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu trazia consigo e guardava, para fins de mercancia ilícita, 195 porções de cocaína, com massa líquida de 123,1 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

10) A materialidade do delito restou comprovada pelos elementos informativos do inquérito policial (fls. 05/76), composto pelo boletim de ocorrência, pelos termos de depoimento e interrogatório, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de constatação; pelo laudo Toxicológico definitivo foi acostado às fls. 101/103, quando restou confirmado que a substância apreendida tratava-se de cocaína; a par da prova oral produzida.

11.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local não obstante a inverossímil versão apresentada. Vejamos.

12.) Wallace, policial militar, narrou que estavam em operação de saturação pelas imediações do local dos fatos, onde avistou o acusado, que demonstrou nervosismo, motivando sua abordagem. Em busca pessoal, no bolso direito do acusado, encontrou drogas. Indagando o acusado, este negou a prática delitativa inicialmente, mas, posteriormente, confessou e os levou ao "estoque", que ficava no bairro São Pedro. Afirmou, ainda, que o acusado justificou alegando que contraiu dívida de R\$ 15.000,00 enquanto estava preso, estando traficando para pagamento. Sob a cama do acusado, havia mais cocaína, tendo, então, algemado o acusado por receio de fuga. Sobre o caderno com anotações de tráfico, estava dentro da residência do acusado, contendo tais anotações entre números de telefones e músicas. Havia, ainda, dois aparelhos celulares com o acusado, além de mais um em sua residência. Gesica, policial militar, na mesma toada, narrou o ocorrido.

13.) É inaceitável a preconceituosa tese de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. Neste sentido:

(...)

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Itaquaquecetuba; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 22/02/2017; Data de registro: 02/03/2017; negrito nosso)

13.1.) O depoimento dos policiais decorre de ato de ofício, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no

exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

14.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que as drogas se destinavam à traficância.

14.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. O réu guardava quase 200 porções de cocaína, o que já afastaria porte para uso, pois, tal quantidade é suficiente para overdose de diversas pessoas.

15.) Por fim, não pode ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois, trata-se de réu reincidente e evidentemente envolvido com o crime organizado, detendo caderno com anotações da contabilidade do tráfico e tendo, inclusive, expressiva dívida pelo envolvimento com drogas dentro da prisão, enquanto cumpria pena.

Decido.

16.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR o réu WADNEY DOS SANTOS MENESES, como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

17.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual considero elevada, pois a quantidade as cerca de 200 porções são suficiente para causar prejuízo a saúde de muitos usuários. Assim, aumento a pena-base em 01 ano.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, trata-se de reincidente, o que será analisado na segunda fase de fixação da pena.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e, no caso, o réu não obstante solto há meses, não comprovou ocupação lícita, pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018).

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico, e, no caso presente, não há elementos para a sua aferição.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências

regulares de um tráfico de entorpecente.

17.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 06 anos e 06 meses de reclusão e 660 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

18.) Agravantes e atenuantes: em face da multirreincidência decorrente de duas condenações com trânsito em julgado (fls. 93/96), aumento a pena em 1/5, para fixá-la em 08 anos e 03 meses 18 dias de reclusão e 829 dias-multa.

19.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

20.) Destarte, ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu WADNEY DOS SANTOS MENESES em WADNEY DOS SANTOS MENESES, calculados na forma acima, tornando-a definitiva.

21.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, já considerado o tempo de prisão preventiva, tudo nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo. Ainda, trata-se de reincidente.

22.) Apelar em liberdade: O réu não tem direito, eis que respondeu preso ao processo e assim deverá continuar, pois, a apresente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública, e fez emergir o requisito garantia da aplicação da lei penal. A jurisprudência pátria tem entendido que estando o réu preso e sobrevivendo condenação, deve permanecer nessa condição. Nesse sentido: RT 500/318 e 531/295, RTJ 88/69 e 127/947.

23.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA